

面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统

采购项目合同

项目名称：面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统

项目编号：2025-YKDZDK-FC3042

合同编号：2026-YDKWLX-FC3042(01)-软件-0017594

甲方（采购单位）：电子对抗学院网络系

乙方（供应商）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

签订时间：2026 年 3 月 25 日

签订地点：安徽合肥

合同通用条款

一、定义

（一）“合同”是指甲方和乙方（以下简称双方）已达成的协议。

（二）“甲方”是指采购服务的采购单位，或者受采购单位委托的采购机构。

（三）“乙方”是指中标（成交）后提供服务的供应商。

（四）“合同金额”是指根据合同约定，在乙方全面正确地履行义务时支付给乙方的款项。

（五）“服务”是指乙方根据合同约定向甲方交付或实施的服务。（交付类项目，是指在选择乙方后，由乙方按合同要求提供成果或者产品，如设计、规划、软件开发类等项目；实施类项目，是指在选择乙方后，由乙方按合同要求实施服务，如营区内饮食社会化保障、营区内超市（便利店）、物业管理服务类等项目）

二、知识产权

乙方应当保证甲方在使用乙方交付的服务成果时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此甲方不承担任何连带责任或赔偿责任。甲方因本合同的履行而遭受第三方的相关侵权索赔的，全部赔偿责任由乙方承担，且乙方应按照赔偿总金额的 30% 支付违约金并负责为甲方消除影响、恢复声誉。

三、合同的变更和解除

（一）因合同变更、解除造成损失的，过错方应当按照合同约定或者国家法律法规承担赔偿责任，双方都有过错的，应当按照合同约定或者国家法律法规各自承担相应的责任。

（二）合同履行中，存在以下情形之一的，经双方协商一致，并由甲

方按照军队有关规定办理审批后，可以变更合同：

1. 甲方需要追加或者减少与合同标的相同的物资或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商，进行协议追加或者减少；追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%；按照预先采购结果、共享共用采购结果等订立的采购合同，其变更适用情形另有规定的，按照有关规定执行。

2. 因产品停产、技术升级等不可预知的客观原因导致合同难以履行，需要更换同品牌升级产品或者同品质升级服务，甲方可以视情组织专家论证，签订合同变更协议，但合同标的单价不得提高。

3. 甲方因职能任务调整，需要由其他军队单位承接合同权利义务，或者乙方名称、住所等信息依法登记变更的，可以对合同相应信息进行变更。

4. 继续履行合同将损害国家或者军队利益，通过合同变更能够消除相应损害的，可以变更合同。

5. 国家法律法规规定或者合同约定的其他合同变更的情形。

（三）合同履行中，存在以下情形之一的，甲方有权解除合同：

1. 因不可抗力无法履行合同，不能实现合同目的的；

2. 继续履行合同将损害国家或者甲方利益，且无法通过合同变更或者中止方式解决的；

3. 采购任务调整或者取消，不能通过合同变更方式达成新协议的；

4. 乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5. 乙方迟延履行合同主要义务，经催告后在限定合理整改期限内仍不履行的；

6. 乙方存在违规违约行为致使不能实现合同目的的；

7. 乙方发生控股关系、经营范围等重大实质性变化，不符合合同约定的；

8. 国家法律法规规定或者合同约定的其他情形。

（四）解除合同时，合同尚未履行的部分终止履行；对于乙方已履行的部分，双方区分情形，按照以下约定办理：

1. 合同已履行并验收合格的部分，乙方没有违规违约行为的，甲方应当按照合同办理支付结算；乙方存在违规违约行为的，甲方应当按照本合同约定扣除违规违约赔偿费用后，办理支付结算。

2. 合同已履行部分存在质量瑕疵的，甲方有权要求乙方采取修理、重作、更换、双方协商减价等补救措施，验收合格后，按照本项第1条办理支付结算。

3. 合同已履行部分根据甲方要求经乙方补救后仍未达到合同约定要求的，甲方有权拒绝支付相应的费用。

4. 乙方对合同解除负有主要过错责任的，甲方有权拒绝接收合同已履行部分服务。

四、履约监督

（一）乙方应当接受甲方对其资质和履约能力进行监管，并保证在其资质和履约能力发生变化时及时向甲方通报，乙方存在法律规定的丧失或者可能丧失合同履行能力有关情形时，甲方有权中止合同履行：

1. 经营状况严重恶化的；
2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；
3. 丧失商业信誉的；
4. 有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形。

甲方中止合同履行的，应当及时通知乙方。乙方提供适当担保的，甲

方应当恢复履行。如果乙方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

（二）在不妨碍乙方正常作业的情况下，甲方有权不定期对服务的进度和过程质量管控情况进行监督检查，乙方承诺予以配合，如实反映情况，提供相关材料。

（三）乙方对于甲方采购管理部门、纪检监察部门、审计部门等职能部门开展的调查，承诺予以配合，如实反映情况，提供相关材料。

五、转包与分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包。

（二）乙方不得将合同分包，采购文件允许并在投标（报价）文件中说明的情形除外。

（三）合同分包履行的，乙方应当与分包承担主体就分包项目向甲方承担连带责任。

六、争议解决方式

合同履行过程中，发生争议时，按照下列方式解决：

（一）甲方和乙方协商解决。

（二）协商不一致的，甲方或者乙方向采购机构负责合同履约的部门反映情况，请求第一次调解处理；第一次调解不成功的，向军级单位采购管理部门或者同等权限的采购管理部门请求第二次调解处理。

（三）合同履行过程中发生争议，先按照合同通用条款约定的争议解决方式处理，处理不成功的，甲方或者乙方可以按下列方式提起仲裁或诉讼（此条款为单选，不选或全选无效）：

☒ 向 合肥仲裁委员会 提起仲裁。

☐ 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （一）采购合同及合同履行过程中双方协商达成的变更或补充协议；
- （二）中标（成交）通知书；
- （三）投标（报价）文件；
- （四）招标（采购）文件；
- （五）标准、规范及有关技术文件，图纸；
- （六）其他合同文件。

八、其他

（一）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（二）本合同按照军队合同备案管理规定统一编号后，报相关部门备案。

合同专用条款

一、项目信息

签订日期：____年__月__日

签订地点：_____

二、合同标的及金额

序号	服务名称	质量技术标准	计量单位	数量	总价(元)	备注
1	面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统	见附件一	套	1	735000.00	
合 计					735000.00	
合同金额(人民币大写): <u>柒拾叁万伍仟元整</u> (小写): ¥ <u>735000.00 元</u>						

(一) 乙方所开发的软件名称为面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统。其中:

1. 属于第三方的软件为_____ / _____;
2. 属于乙方所拥有的软件为面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统;
3. 在甲方的授权下, 乙方可委托具有相应资质和能力的第三人开发的软件为_____ / _____;
4. 乙方所提供软件应当符合国家和军队法律法规的有关要求。该软件的技术标准、规格、数量、价格和交付日期等应当符合国家和军队法律法规和标准规范的有关要求。(可注明具体国(军)标要求)

(二) 乙方所提供附属文档包括:

序号	文档名称	主要内容及要求	交付日期	考核方法
1	需求分析书			
2	需求说明书			
3	概要设计说明书			

4	详细设计说明书			
5	测试报告			
6	操作使用手册			
7	源代码			

(三) 其他: _____ / _____

三、合同履行的时间、地点及方式

(一) 服务交付的时间: 合同生效后, 成交供应商在 90 日内完成安装及调试, 并达到验收条件。

(二) 服务交付的地点: 安徽省合肥市

(三) 合同履行的方式: 乙方根据甲方要求提供驻场开发服务, 并配合完成课题验收

四、应用场景、服务内容和标准

☐ (一) 合同的应用场景: _____

(二) 服务内容

1. 甲方委托乙方根据本合同约定的条款和条件开发软件, 乙方接受甲方的委托为甲方提供开发服务。

2. 软件使用期限: 长期

3. 服务交付的内容:

序号	货物名称	单位	数量	备注
1	面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统	套	1	包含运行该系统的设备
2	面向任务规划的卫星互联网仿真模拟系统相关源代码	套	1	
3	用户手册	套	1	含电子文档及纸质版
	设计说明	套	1	含电子文档及纸质版
	测试报告	套	1	含电子文档及纸质版

（三）服务标准

1. 总体性要求: 合同生效后, 成交供应商在 90 日内完成安装及调试。/ 产品免费质保期为 24 个月, 自通过验收之日起计算。。(根据项目性质提出总体服务(范围、内容)目标及要求)

2. 服务人员要求

(1) 本项目配备的总岗位人数不少于 5 人。

(2) 分工种或岗位人员配备要求: _____ (按乙方投标
(报价)文件提供的“本项目管理团队及其它主要技术人员名单”执行,如有调整需经甲
方同意,并保证项目的正常运行)。具体列表如下:

岗位	姓名	学历/职称	关键证书	备注
项目负责人	杨文韬	硕士研究生/高级工程师	信息系统项目管理师 系统架构设计师	
项目经理	武永涛	硕士研究生	/	驻场人员
开发人员	刘坤	硕士研究生	/	驻场人员
开发人员	徐雪	博士研究生	/	驻场人员
开发人员	王振	硕士研究生	/	驻场人员

□ (3) 驻场要求

2026 年 3 月 9 日, 必须 4 人驻场开发。

2026 年 4 月 10 日, 必须 1 人驻场运维。

3. 劳动安全要求: _____ / _____ (明确劳动安全工作要求及责任主体)。

4. 保密工作要求：乙方应保证使用方在使用该软件或任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，乙方不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。乙方在系统安装调试和维护过程中严格遵守采购单位保密相关规定。（对工作中可能涉及的保密工作提出总体性要求）。

5. 其他: _____/_____ (上述各项要求之外, 根据项目特点提出的其他要求)。

五、项目履行进度与管理

(一) 履行期限、地点和联系人



1. 项目履行期限：在甲方配合工作按计划执行的基础上, 乙方自合同生效之日起 90 日 内完成软件安装及调试。

2. 项目实施地点：安徽合肥。本项目的需求、软件设计、编码、安装调试、用户测试、上线及维护均在甲方现场完成（或指明部分工作，经甲方同意后，位乙方单位实施）。

3. 项目联系人：在项目实施工作中双方须确定项目联系人，代表各方发表的对项目实施的具体意见，项目联系人的变更应当书面通知对方。

甲方联系人姓名 刘春生，身份证号 37142619920420201X
联系方式 18656048210。

乙方联系人姓名 周辰，身份证号 321281198809100657
联系方式 18656377988。

（二）进度报告

1. 乙方应当于每月/季度终了的 5 个工作日内，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的开发内容、遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置变更情况、项目变更情况、其他与本项目有关的甲方应当知道的情况或甲方要求知道的情况。

2. 如有重大问题或重要变更发生，乙方应当在变更发生之日起 1 个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在 1 个工作日内回复甲方在其他时间内提出的与本项目相关的问询。如乙方违反本条的规定，乙方应当承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在 2 个工作日内回复乙方。

（三）第三方监理

甲方有权聘请拥有相应的资质的第三方作为本软件开发项目的监理。如甲方指定了第三方作为甲方的监理，依甲方的授权，该监理享有与本合同中所约定的甲方同等的权利，以监理本项目进行。

根据甲方项目要求，乙方制定进度计划，按照下表所示的节点（需求分析、

方案设计、测试验收等)组织项目推进。

序号	节点名称	阶段性成果	完成时间	考核方式	备注
1					
2					
...					
备注：本表内容可以根据项目实际情况，遵照软件工程标准进行设置。					

六、履约验收

本合同交付服务的履约验收，其方式、程序、内容和验收标准等事项，按甲方规定执行。（应在采购文件中予以明确，特别是涉及经费事项）

（一）交付

1. 乙方向甲方最终交付软件时应当为光盘介质，包括但不限于软件安装包、文档、源代码等双方约定的合同标的，交付对象为甲方或甲方指定的机构或个人。

2. 乙方按照本合同的约定向甲方交付并部署安装软件，软件安装调试符合约定的，甲方向乙方出具书面收讫证明，乙方的交付义务完成。甲方出具的收讫证明上记载的日期为软件交付日。

（二）测试与验收

1. 乙方编制软件测试大纲，提交甲方审核和确认。

2. 甲方成立由甲方代表和有关专家等人员组成的验收小组，负责软件测试验收工作，乙方应当全程参与测试验收。按照审定的软件测试大纲，按以下方式进行测试：

☐（1）甲方组织软件测试。

☒（2）由第三方专业机构对软件进行测试，相关费用由乙方承担。

（一般由甲方承担，采购文件有明确要求的除外）

3. 软件测试完成后，验收小组（第三方专业机构）出具测试报告，作为合同最终验收的依据。测试结果表明软件存在故障或缺陷的，乙方应当予以改进和

纠正,因此造成交付延期或给甲方造成损失的,按本合同有关条款承担违约责任。

☐4. 甲方组织软件试运行,时间_____个月,试运行情况作为合同最终验收的依据。期间,乙方应全程配合并对出现的故障或缺陷,进行改进和纠正,确保软件正常运行。

☐5. 分阶段验收_____ (根据采购文件和软件开发计划,确定阶段性成果要求和时间节点,适用于大型软件或软件系统)。验收报告分阶段签署的,最后一阶段验收报告签署日期为验收合格日期。

6. 软件测试合格(并试运行正常),双方共同签署验收报告。

(三) 其他要求: _____/

☒七、保密要求

涉密项目,乙方应当承担保密义务。如违反以下条款,乙方承担一切法律责任,赔偿因违反承诺造成的损失,接受甲方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的乙方所属员工发生失密泄密的,由乙方承担连带责任:

(一) 严格遵守国家和军队保密法规制度要求,制定并严格落实保密管理制度,设置保密部门,配备保密人员,开展保密培训,严格约束所属员工行为,接受和配合甲方或者军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

(二) 未经甲方或者军方有权单位许可,不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。甲方提供的或者参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息,甲方或者军方有权单位明确表示无需保密的信息除外。

(三) 本采购项目及其合同订立履行保密信息,包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或者其他可读取方式记载的数据信息和文档

资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不得擅自复制留存。

（四）不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

（五）不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，乙方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。

八、售后服务（按乙方投标（报价）文件响应进行调整）

（一）自软件验收合格之日起，软件质保期为 24 月。

（二）在质保期内，乙方按照有关法律、法规和合同约定，承担软件维护责任。乙方对提供的软件在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供升级服务，因此导致的损失，甲方有权向乙方追偿。

（三）超出质保期后，乙方应当提供上门维护服务，仅收取成本费。

（四）乙方应当提供 7×24 的实时故障或缺陷响应。质保期内出现故障或缺陷问题，甲方提出后，乙方应当在 4 小时内响应，24 小时内到达现场，24 小时内完成维护等服务。乙方不能按约定期限派人提供服务的，甲方在技术允许的范围内自行处理，费用由乙方承担。

☐ （五）乙方在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括_____。

☒ （六）免费培训

乙方应当根据投标文件的相关培训承诺及项目实施进度，对甲方相关人员进行培训。

培训所达到的目标：确保参训人员能够熟练掌握系统的各项功能操作方法。

培训师资要求：专业的软件开发技术人员

培训内容：系统的实际操作和应用

☑（一）基于本合同履行形成的技术成果、知识产权及软件著作权，归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让相关技术，否则须承担相应的经济 and 法律责任。（软件著作权应明确为甲方所有，技术成果、知识产权应综合考虑项目军事属性、涉密程度、预算金额等因素进行设定，并在采购文件中予以明确。未约定的，按有关法律规定，技术成果由双方共有；专利申请权归属乙方，被授予专利的，甲方可以依法实施该专利）

□十、履约保证金

(一) 本合同履约保证金为合同金额的_____%，即_____元（小写¥_____）（不超过 10%）。乙方应当在签订合同前_____日内缴纳履约保证金。

(二)乙方在合同履行过程中存在违约行为,合同被甲方终止的,甲方有权没收乙方履约保证金。

(三) 履约保证金在合同最终支付结算时, 无息返还。

(四)乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时,甲方有权从履

约保证金中予以扣除。

☒ 十一、质量保证金

(一) 服务验收合格并交付甲方后：

☐ 1. 乙方提供合同金额的 5 % (不超过 5%) 作为质量保证金，即 叁万陆仟柒佰伍拾元 (小写¥ 36750.00 元)。

☐ 2. 质量保证金从履约保证金中扣留。

☒ 3. 质量保证金从最终结算资金中扣留。

在质保期内，软件因乙方责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从质量保证金扣除相应损失，质量保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。

(二) 质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。本合同约定的质保期满，甲方接到乙方质量保证金返还申请后，应当于 30 日内核实质量情况，办理质量保证金返还。

十二、资金结算

(一) 合同约定采用下列之一的方式进行资金结算：

☐ 本合同无预付款，服务完成并验收合格后，乙方收集发票、验收报告等材料，提交甲方办理结算手续，甲方在 日内向乙方支付全部合同款项，即元 (小写¥)。(适用于采购金额小履约周期短的采购项目)

☐ 合同签订后 日内，甲方预付合同金额的 %，即 元 (小写¥) (不得超过合同金额的 30%)，服务完成并验收合格后，乙方向甲方提交发票、验收报告等结算材料，甲方在 日内向乙方支付合同金额的 %，即 元 (小写¥)。

☐ 分阶段付款，第一阶段，乙方 ，提交 等结算材料，甲方支付合同金额的 %，即 元 (小写¥)；第二阶段乙方 ，提交 等结算材料，甲方支付合同金额的 %，即 元 (小写¥)；第三阶段乙方 ，提交 等结算材料，甲方支付合同金额的 %，即 元

(小写¥____)。(支付阶段、结算依据和比例根据军队财务规定和项目情况确定)

☒ 其他方式: 本项目不设预付款, 通过合同验收后, 成交供应商提交增值税发票等结算资料, 采购单位 30 个工作日内支付 95% 合同款, 剩余 5% 合同款作为质量保证金。自合同验收合格之日起算, 质保期满后, 提供增值税发票, 质保期内无质量缺陷, 30 个工作日一次性无息退还质量保证金。

(二) 乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时, 甲方有权从上述任何一笔应当付款中予以扣除。

(三) 在结算过程中, 乙方出具虚假发票或其他虚假材料的, 按照提供虚假材料情况处理。

(四) 未经军队采购平台合同管理信息系统编号或者未按照要求进行备案的物资工程服务采购合同书, 不得办理支付手续。

十三、违约责任

(一) 乙方未经甲方同意而延期履行的, 应当向甲方偿付违约金, 违约金每天按合同金额的 1‰ (通常为 1‰-1%, 可据实设定) 计算, 违约金最高限额为合同金额的 10% (通常为 5%-10%, 可据实设定)。如果达到违约金最高限额时仍不能履行, 或因延期履行影响甲方任务实施, 甲方可以终止合同, 而由此给甲方造成的实际损失, 乙方应当给予足额赔偿。

(二) 乙方不能满足合同约定的服务内容和标准等要求的, 甲方可按合同约定的分期考核标准扣减相应的服务酬金。因乙方违反合同约定给甲方造成损失的, 乙方应当赔偿甲方损失。除赔偿损失外, 乙方还应继续履行重新服务义务直至达标, 乙方延迟履行、不完全履行或拒绝履行该义务的, 甲方有权单方面终止或解除合同并追究乙方因服务未达到承诺而产生的所有损失和责任。

(三) 甲方需按约定及时足额支付服务款, 未按约定及时足额支付服务款时, 甲方向乙方偿付违约金。每迟付一天按合同金额的 1‰ (通常为 1‰-1%, 可按照项目实际情况设定) 向乙方偿付违约金, 违约金最高限额为合同金额的 10% (通常为 5%-10%, 可据实设定)。

(四)如因不可抗力事件导致一方无法履行合同,该方应立即书面通知对方,并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定,或合同迟延履行后发生不可抗力事件,本条款不免除违约方的责任。

十四、争议解决方式

合同履行过程中发生争议,先按照合同通用条款约定的争议解决方式处理,处理不成功的,甲方或者乙方可以按下列方式提起仲裁或诉讼(此条款为单选,不选或全选无效):

☒ 向 合肥仲裁委员会 (甲方所在地仲裁机构名称) 提起仲裁。

☐ 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

(一)经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。未经甲方允许,乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务。

(二)本合同一式 三 份,由双方各执一份,甲方财务结算部门一份。

十六、其他事项

其他: 无。

☐ 十七、附件

(一) 软件需求规格说明书。

(二) 软件开发技术方案。

(三) 其他: _____。

注释: 本项目采购文件、乙方投标(报价)文件、补充文件、澄清承诺,均为签订合同的依据。合同签订按照《军队物资工程服务采购合同管理暂行规定》执行,内容不得与采购文件、乙方投标(报价)文件、补充文件、澄清承诺的实质性内容相背离。

甲

方：(公章)



法定代表人：施飞

委托代理人：刘春生

电 话：0551-65927358

账户名称：_____

开户银行：_____

账 号：_____

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路
460号。

乙

方：(公章)



统一社会信用代码：

91340100MA2TR81N0P

法定代表人：李劲松

委托代理人：周辰

电 话：18656377988

账户名称：天地信息网络研究院
(安徽)有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限
公司合肥科技支行

账 号：1302049809201915561

通讯地址：安徽省合肥市高新区
软件园 A3 栋 11 楼